

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5832/2531

นาง วิไลวรรณ โพธิ์ปิติ กับพวก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษ พืชพันธ์ ก่อสร้าง

โจทก์

จำเลย

นาย อนันต์ เนื่อง รักษา กับพวก

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 273 (2), มาตรา 275

ป.วิ.พ. มาตรา 254, มาตรา 290

กำหนดระยะเวลาต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 290 ที่ให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษารายอื่นยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งได้ยึดหรืออายัดมานั้นหมายความว่าเฉพาะถึงการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีและโดยการร้องขอของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้น ดังนั้นเมื่อการเคหะแห่งชาติได้ส่งเงินมาให้ศาลชั้นต้นตามหมายอายัดชั่วคราวก่อนพิพากษา กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 290 ที่ผู้ร้องในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยจะต้องยื่นคำร้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บุริมสิทธิในมูลจ้างทำของเป็นการงานทำขึ้นบนอสังหาริมทรัพย์นั้น กฎหมายให้มีอยู่เหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ทำการงานขึ้น และอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องเป็นของลูกหนี้คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยเรียกค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างทำของซึ่งโจทก์รับก่อสร้างช่วงงานจากจำเลย โดยจำเลยได้รับจ้างก่อสร้างให้การเคหะแห่งชาติอีกต่อหนึ่ง และอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโจทก์ทำการก่อสร้างก็เป็นของการเคหะแห่งชาติ กรณีจึงไม่ใช่เรื่องที่โจทก์มีบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 273 และ 275 โจทก์จะอ้างบุริมสิทธิรับชำระหนี้จากเงินซึ่งการเคหะแห่งชาติ
ส่งมาให้ศาลชั้นต้นเหนือผู้ร้องหาได้ไม่

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยให้ชำระเงินค่าจ้างทำของแก่โจทก์ทั้งสอง
จำนวน 1,476,819.61 บาท และให้ชำระเงินตามเช็คแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 92,000
บาทพร้อมดอกเบี้ย ระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นมีคำสั่งอายัดเงินที่จำเลยมีสิทธิได้รับ
จากการเคหะแห่งชาติไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา ต่อมาโจทก์จำเลยทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความกัน ศาลพิพากษตามยอม คดีถึงที่สุดการเคหะแห่งชาติได้
ส่งเงินมาให้ศาลชั้นต้นตามหมายอายัดชั่วคราวรวม 3 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 11
เมษายน 2527 จำนวน 179,903.98 บาท ครั้งที่สองวันที่ 14 สิงหาคม 2527 จำนวน
604,012.40 บาท ครั้งที่สามวันที่ 13 มีนาคม 2528 จำนวน 516,745.30 บาท ผู้ร้อง
ที่ 1 ถึงที่ 6 ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ โจทก์คัดค้านว่าหนี้ตามคำพิพากษตามยอม
ของผู้ร้องที่ 1 ถึงที่ 4 เกิดจากการสมยอมระหว่างผู้ร้องกับจำเลย คำร้องขอเฉลี่ย
ทรัพย์ของผู้ร้องที่ 2 ถึงที่ 6 ยื่นเกินกำหนด 3 เดือน โจทก์ทั้งสองมีบุริมสิทธิพิเศษ
เหนืออสังหาริมทรัพย์ ผู้ร้องทั้งหกไม่มีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์ขอให้ยกคำร้อง ศาลชั้นต้น
ไต่สวนแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องทั้งหกขอเฉลี่ยทรัพย์ได้ตามคำร้อง ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า หนี้ของผู้ร้องที่ 1 ถึงที่ 4 มีใช้หนี้สมยอมกันและ
วินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่าผู้ร้องที่ 5 ที่ 6 ยื่นคำร้องขอเฉลี่ย
ทรัพย์เกินกำหนด 3 เดือนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290
นั้น เห็นว่ากำหนดระยะเวลาต่าง ๆ ที่ให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษารายอื่นยื่นคำร้องขอ

เฉลี่ยทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งได้ยึดหรืออายัดมาตามมาตรา 290 นั้น หมายความว่าเฉพาะถึงการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี และโดยการร้องขอของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้น สำหรับคดีนี้ ปรากฏว่าการเคหะแห่งชาติได้ส่งเงินมาให้ศาลชั้นต้นตามหมายอายัดชั่วคราวก่อนพิพากษาลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2527 ดังนั้นกรณีจึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 290 ที่ผู้ร้องที่ 5 และที่ 6 ในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยจะต้องยื่นคำร้องภายในระยะเวลาดังกล่าวฎีกาข้อนี้ของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน

ส่วนที่โจทก์ทั้งสองฎีกาประการสุดท้ายว่า โจทก์ทั้งสองมีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้บุริมสิทธิก่อนผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายอื่นนั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยเรียกค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างทำของซึ่งโจทก์รับก่อสร้างช่วงงานจากจำเลย โดยจำเลยได้รับจ้างก่อสร้างให้การเคหะแห่งชาติอีกต่อหนึ่ง และอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโจทก์ทำการก่อสร้างก็เป็นของการเคหะแห่งชาติ มิใช่ของจำเลยกรณีจึงไม่ใช่เรื่องที่โจทก์มีบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 273 และ 275 โจทก์จะอ้างบุริมสิทธิรับชำระหนี้จากเงินซึ่งการเคหะแห่งชาติส่งมาให้ศาลชั้นต้นเหนือผู้ร้องหาได้ไม่ ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้นดุจกัน"

พิพากษายืน

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ